

1050761-06.2019.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Sustação/Alteração de Leilão

Magistrado: Fabio Varlese Hillal

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... e garantia da estabilidade do tráfico jurídico negocial de imóveis -

Impossibilidade de anulação do negócio jurídico em comento - Possibilidade de o autor se voltar contra o vendedor do imóvel para ressarcir-se de seus prejuízos.

Verba honorária - Impossibilidade de exoneração do autor, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo da causalidade. Sentença mantida - Recurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

4ª Vara Cível

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1050761-06.2019.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1050761-06.2019.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Sustação/Alteração de Leilão

Requerente:

Ana Luzia de Magalhaes

Requerido:

Sidney Venturato

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Varlese Hillal

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATACÃO JUDICIAL interposta por ESPÓLIOS DE ALBERTO RIBEIRO DE MAGALHÃES e ANA OLÍMPIA VIEIRA DE MAGALHÃES em face de SIDNEY VENTURATO, todos qualificados nos autos.

Os autores pretendem a anulação da arrematação do imóvel matrícula n. 31.389 do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP, ocorrida no processo n. 0003700-36.2007.5.02.0461 da 1ª Vara do Trabalho de Santo André. Alegam que adquiriram o imóvel em 05/05/2009, mediante adjudicação nos autos de n. Processo n ° 0023601-37.1996.8.26.0564 que correu perante a 3ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, mas não procederam ao seu registro. Requereram a concessão dos benefícios da gratuidade e a citação do réu.

O réu, não encontrado para citação pessoal, foi citado por edital (fl. 96), mas não apresentou resposta (fls.99). O curador especial, então, contestou por negativa geral (fls.102/103).

É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO

Os autores relataram que adjudicaram imóvel, mas que não procederam ao registro da adjudicação. O bem foi, então, adquirido por terceiro. Ora, a inércia dos autores não pode ser imputada ao réu, terceiro de boa fé. Os autores não alegaram nem tampouco comprovaram que o réu, antes de registrar sua carta de arrematação, tinha ciência da arrematação por eles, autores. Ademais, o que transmite a propriedade imóvel é o registro do título. Os autores não registraram o título, logo, não adquiriram a propriedade. O réu, ao contrário, efetuou o registro e se tornou proprietário, ato jurídico intangível, face à boa fé, a qual não pode ser afastada. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de escritura pública - Autor que arrematou imóvel do proprietário em hasta pública, mas não providenciou o registro da carta de arrematação, ou nem mesmo da penhora, ocorrida quase uma década antes da venda do imóvel a terceiros de boa-fé - Sistema registral constitui mecanismo de proteção da fé-pública e garantia da estabilidade do tráfico jurídico negocial de imóveis - Impossibilidade de anulação do negócio jurídico em comento - Possibilidade de o autor se voltar contra o vendedor do imóvel para ressarcir-se de seus prejuízos. Verba honorária - Impossibilidade de exoneração do autor, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo da causalidade. Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00047023920108260066 SP 0004702-39.2010.8.26.0066, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 20/10/2015, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2015)

Apelação. Ação de anulação de arrematação c.c. cancelamento registro. Sentença de improcedência. Inconformismo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Réus, terceiros de boa-fé, que foram diligentes e registraram a carta de arrematação em primeiro lugar. Para evitar que o arrematante tenha prejuízos, a lei processual confere o direito do primeiro a desistir da arrematação, quando ofertados embargos à arrematação, com e a imediata liberação do depósito. Inteligência do artigo 746, §§ 1º e 2º, do CPC, acrescidos pela Lei nº 11.382/06. Aplicação em parte do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Honorários sucumbenciais reduzidos. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00084835020148260318 SP 0008483-50.2014.8.26.0318, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 18/01/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2016)

Só resta aos autores se voltarem contra quem os prejudicou, em ação que busque a composição das perdas e danos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo.

Arcarão os autores com custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, observado o art.98, § 3º, do CPC.

P.I.C..

Campinas, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA